

0012699-98.2017.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballestero

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

WESLEY ROCHA ALVES

Vistos.

Wesley Rocha Alves foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta de 21h15, na Rua Otávio Barbare, 19, Bonfim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0012699-98.2017.8.26.0625 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012699-98.2017.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

WESLEY ROCHA ALVES

Vistos.

Wesley Rocha Alves foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta de 21h15, na Rua Otávio Barbare, 19, Bonfim, nesta cidade e comarca de Taubaté, em concurso com mais três indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, abordou as vítimas Luiz Alexandre Alves e Rhuany Cristini Pereira Alves quando estas estavam no interior do veículo Citroen C3 ano 2004, de cor prata, placas DII-5038, avaliado em R\$ 16.000,00, que estava estacionado em via pública no local, e mediante emprego de arma de fogo anunciou o assalto e exigiu a entrega do automóvel. Quando a vítima Luiz Alexandre saía do veículo, o réu desferiu uma coronhada em sua testa. A vítima Luiz Alexandre desceu do carro e se deitou no chão, tendo o réu pisado em sua cabeça. Este e os demais agentes subtraíram o veículo e três aparelhos celulares das vítimas, quais sejam, um aparelho Samsung/S3 avaliado em R\$ 200,00, um aparelho Samsung/Grand Prime avaliado em R\$ 600,00 e um

aparelho Lenovo avaliado em R\$ 1.000,00, havendo se evadido em seguida do local. O veículo roubado foi localizado no dia seguinte à data dos fatos e devolvido às vítimas. Os demais bens roubados não foram recuperados (fls. 119/121).

Recebida a denúncia, em 1º de outubro de 2019 (fls. 123/124), o réu foi citado (fls. 155) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 160/161).

O processo foi saneado (fls. 162/163) e realizou-se audiência de instrução por meio de teleconferência, oportunidade em que se procedeu à inquirição da vítima Rhuany, sobrevindo desistência da oitiva da testemunha Luiz Alexandre, porquanto não localizada para intimação.

Ao interrogatório do réu seguiu-se a apresentação de alegações finais orais, em que o Ministério Público, reconhecendo a insuficiência das provas produzidas em juízo ao ensejo de condenação, postulou seja o réu absolvido da acusação que lhe foi imputada na denúncia, sendo suas assertivas integralmente corroboradas pela Defensoria Pública.

A audiência foi realizada e gravada mediante utilização da plataforma Microsoft Teams e posteriormente salva no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 281/282).

É o relatório.
Decido.

O réu é acusado de roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Não chegou a ser interrogado por autoridade policial na fase inquisitiva, eis que indiciado indiretamente na ocasião. Em juízo negou a autoria da conduta, dizendo que a imputação se deveu a perseguição policial que sofreu à época dos fatos e de sua apuração.

De sua alegação de imputação falsa de crime o réu não produziu prova. De todo modo, entretanto, não se pode afirmar, com a segurança necessária em lides penais, que cometeu o crime de cuja prática foi acusado.

Com efeito, a vítima Rhuany, quando inquirida em juízo, confirmou a ação delitiva e a forma de sua prática, dizendo que ela e Luiz Alexandre estavam no interior de seu veículo, estacionados em frente à residência de um familiar, quando três indivíduos passaram por eles e em seguida retornaram, abordando-os pelas costas. Um deles estava armado e desferiu coronhada na vítima Luiz Alexandre, que sofreu lesão na testa, suturada oportunamente. Os agentes determinaram que as vítimas saíssem do carro e dele se apossaram, assim como de três aparelhos de telefonia celular, evadindo-se em seguida. Apenas o veículo foi posteriormente recuperado.

A narrativa da vítima Rhuany em juízo corrobora o quanto esta, assim como a vítima Luiz Alexandre, expenderam na fase policial acerca da dinâmica dos fatos (fls. 36 e fls. 53/54, respectivamente).

Todavia, a despeito do conteúdo do Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 37/39, de que consta que a vítima Rhuany, na fase policial, teria reconhecido o réu como um dos autores da conduta criminosa, esta, em juízo, disse não se recordar de ter procedido a referido reconhecimento, e ainda, em audiência judicial, quando apresentada ao réu e a outras duas pessoas de características assemelhadas às dele, disse não poder apontar qualquer delas como autor da conduta, reiterando sua narrativa, ao início dos trabalhos, de que a ela pareceu que os agentes, devido à sua compleição física, eram menores de idade, não lhe parecendo que o réu pudesse ser um deles.

Não tendo a vítima, em juízo, ratificado o reconhecimento efetivado na fase

policial, havendo, pelo contrário, asseverado não tê-lo efetuado, e não tendo a vítima reconhecido o réu presente em audiência judicial, não se pode atribuir a ele, com a segurança necessária, a prática do roubo de que se trata nesta sede, devendo a dúvida favorecê-lo.

Nesse sentido, conquanto demonstrada a materialidade delitiva por Boletim de Ocorrência (fls. 07/28), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29/30) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 60), não há provas suficientes de autoria.

Posto isso, ante a insuficiência probatória, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e absolvo Wesley Rocha Alves da acusação de incursão no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Faculto a permanência do réu em liberdade, tal como se verificou ao longo do trâmite processual.

Publique-se. Intimem-se.

Ao trânsito em julgado, dê-se destinação aos objetos e valores eventualmente apreendidos, procedam-se às anotações e comunicações necessárias e arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe.

Taubaté, 21 de janeiro de 2022.

(somente nesta data em razão da interrupção do exercício de atividades jurisdicionais para tratamento de saúde)

Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA